TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°206-2026*

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 277 (TCE), reclama don Pablo Hernán Becker Vásquez, candidato a senador por la Circunscripción Senatorial N°11, Región de La Araucanía, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, y administrador electoral de su propia candidatura, contra la resolución N°G471, de siete de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales, mantuvo la observación N°3 y rechazó un gasto de $1.491.992, con derivación de los antecedentes a la unidad de procedimientos sancionatorios, y autorizó un reembolso de $9.040.429. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el trece de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 288 TCE). Pide que se tenga por subsanada la observación, se reconozca la validez del gasto y se autorice su reembolso (foja 279 TCE);

2°) Que, la observación N°3 recae sobre la factura N°14 de Agencia de Marketing L.I SpA, de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, por $1.491.992, por servicios de gestión de redes sociales, diseño gráfico, producción audiovisual e impresión gráfica, pagada al contado y declarada en la cuenta como propaganda en redes sociales (fojas 58 y 61). El Servicio Electoral estimó que el gasto está comprendido en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 y, como no se incluyó en el informe previo a la elección, lo rechazó conforme al inciso quinto del artículo 47 de la misma ley y derivó los antecedentes a la unidad de procedimientos sancionatorios, para determinar el origen del gasto, la efectividad del servicio y su fuente de financiamiento (considerando 6°, foja 267 TCE). Al responder el oficio, el candidato reconoció que el gasto no se informó, por un "error administrativo involuntario en la clasificación del gasto conforme al plan de cuentas contables vigente", y explicó que

se financió con el aporte del partido (foja 213 TCE); en la reclamación insiste en que el error fue involuntario, en que el gasto es real y en la primacía de la realidad y la proporcionalidad (fojas 277 a 279 TCE);

3°) Que, al respecto, se debe tener presente que el artículo 44 bis obliga a informar al Servicio Electoral, hasta antes del día de la elección, los gastos de las letras c) y d) del artículo 2 que superen las treinta unidades de fomento por proveedor único, y el inciso quinto del artículo 47 dispone que el gasto no informado se rechaza. Este gasto es el pago de los servicios de una agencia prestados a la candidatura, de la letra d), cualquiera sea la cuenta en que se registró, y el mismo proveedor emitió además la factura N°16, por $7.259.000, por servicios de la misma clase, y la suma contratada con él supera ese monto. El informe del artículo 44 bis, presentado el quince de noviembre de dos mil veinticinco, incluyó la factura N°16 y no la N°14 (foja 13). Por ello, el error de clasificación y la buena fe que el candidato invoca no alteran la consecuencia que la ley fija, como lo ha resuelto este Tribunal respecto de los gastos de las letras c) y d) no informados (Roles N°752, N°1.551, N°1.370 y N°1.837-2025 y N°184, N°200 y N°202-2026), y la imputación del gasto a una cuenta equivocada no excusa la omisión (Rol N°1.319-2025). El contrato, la cotización y el informe acompañados ante este Tribunal pueden mostrar que el servicio se prestó, pero no suplen el informe previo. Por eso, la observación se mantiene;

4°) Que, el reembolso que la reclamación pide tampoco procede. El artículo 17 de la Ley N°19.884 sólo alcanza gastos acreditados con documentos pendientes de pago y no financiados con otros aportes. Sin embargo, la factura N°14 consigna "forma de pago: contado", se pagó con el aporte en dinero de $1.491.992 que el partido hizo el día anterior a su emisión, según la propia cuenta y la respuesta al oficio, y no se incluyó en la solicitud de reembolso, que sólo

comprendió la factura N°16 y el crédito con mandato (fojas 15, 17, 58, 61 y 186 TCE; Roles N°1.305 y N°1.907-2025). El reembolso autorizado por la factura N°16 se determinó descontando de ese gasto pendiente de pago el aporte del partido, que, rechazado el gasto de la factura N°14, no quedó aplicado a ningún gasto aceptado; la reclamación no formula reparo alguno sobre ese cálculo; y

5°) Que, en consecuencia, el gasto rechazado se mantiene en $1.491.992, el 10,4% de los $14.371.332 declarados; la cuenta sigue aprobada con observaciones y el reembolso autorizado de $9.040.429 no se altera. En cuanto a la derivación de los antecedentes a la unidad de procedimientos sancionatorios, ésta no constituye una sanción, y la existencia de una eventual infracción se determina en el procedimiento respectivo, en el que el candidato puede hacer valer sus alegaciones.

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación*** deducida.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°206-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/11/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 10/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°206-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

93B70FF1-966E-43E7-9DF0-5ADDA0BE2CB8
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.